

AUDYT PROCEDURALNY I MEMORANDUM OBROŃCZE (ZAKTUALIZOWANE)

Sprawa: 4327-0.Ds.517.2025 | Sygn. sądowa: [Oczekuje] Podejrzany/Oskarżony: Marcin Pałka Data aktualizacji: Lipiec 2026

SEKCJA 1: NOWE, KRYTYCZNE BŁĘDY PROKURATORY (W fazie przed Sądem)

Weryfikacja najnowszych dokumentów (akt oskarżenia z 30.06.2026, postanowienie o powołaniu biegłych) ujawniła kolejne, drastyczne uchybienia, które kompromitują Prokuraturę Rejonową w Lubaniu.

U-13. Syndrom "Magdaleny Markowskiej" (Seryjna produkcja dokumentów)

- Wykryte Uchybienie:** Prokurator w uzasadnieniu Postanowienia o powołaniu biegłych lekarzy psychiatrów z dnia 21 lipca 2025 r. nakazała przebadać Marcina Pałkę, motywując to *"wątpliwościami co do poczytalności Magdaleny Markowskiej w czasie czynu"*.
- Kwalifikacja Prawna:** Po interwencji obrońcy, prokurator wydała pismo o sprostowaniu "oczywistej omyłki pisarskiej". Jednakże, wklejenie zupełnie obcego nazwiska z innej sprawy nie jest omyłką literową (art. 105 k.p.k.), lecz rażącym dowodem na to, że postanowienia ograniczające wolność obywateli powstają bez czytania, metodą "kopiuj-wklej".
- Rekomendowane Działanie:** Wykorzystanie tego faktu na rozprawie. Nawet sprostowana omyłka jest potężnym argumentem retorycznym. Argument: *Sprostowanie tego błędu nie zmienia faktu, w jak patologiczny sposób powstawały dokumenty w tej sprawie. Skoro trzeba było interwencji adwokata, by prokurator zorientowała się, kogo oskarża, jak możemy ufać notatkom policyjnym dotyczącym wag i precyzyjnych odczynników?*

U-14. Naruszenie reguł Obrony Obligatoryjnej (Art. 79 k.p.k.)

- Wykryte Uchybienie:** Z chwilą, gdy podejrzany oświadczył do protokołu, że leczył się psychiatrycznie, zaistniała tzw. "uzasadniona wątpliwość" co do jego poczytalności.
- Kwalifikacja Prawna:** Art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. (Oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona).
- Rekomendowane Działanie:** Weryfikacja daty tego przesłuchania z datą ustanowienia obrońcy. Jeżeli organy przeprowadziły jakąkolwiek czynność dowodową z udziałem podejrzanego (np. przesłuchanie uzupełniające) *bez obrońcy*, czynność ta jest nieważna (wada powodująca bezwzględną przyczynę odwoławczą - art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.).

U-15. Absurdalny zbieg czynów w Akcie Oskarżenia

- **Wykryte Uchybienie:** Prokurator w postanowieniu z 19.06.2026 r. obniżył wagę substancji narkotycznych do łącznie niespełna 3 gramów (0,42g, 0,09g, 1,80g, 0,26g). Mimo to, połączył posiadanie tej ułamkowej ilości skręta z rzekomym posiadaniem "reaktorów", 540 cm³ płynów i prekursorów, stawiając jeden wielki zbieg kumulatywny (art. 11 § 2 k.k.).
- **Kwalifikacja Prawna:** Błędna konstrukcja aktu oskarżenia. Posiadanie śladowej ilości przy sobie lub w domu (Stawowa 6) nie ma nic wspólnego z rzekomym laboratorium na budowie (Leśna 25/4).
- **Rekomendowane Działanie:** Rozbicie tych czynów w Sądzie. Wyłączenie dowodów z Leśnej (brak zatwierdzenia), co pozostawi jedynie niecałe 3g narkotyków kwalifikujące się do umorzenia (art. 62a u.p.n.).

U-16. Naruszenie obowiązku doręczenia postanowienia zatwierdzającego osobom uprawnionym (Art. 100 § 4 w zw. z art. 236 § 1 k.p.k.)

- **Wykryte Uchybienie:** Postanowienie o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy i przeszukania z dnia 11.04.2025 r. nie zostało doręczone z urzędu osobom, których prawa zostały bezpośrednio naruszone (w tym żonie oskarżonego, która była obecna w mieszkaniu, podlegała przymusowi i do której należały niektóre z zajętych/przeszukanych przestrzeni), a także samemu oskarżonemu (jeśli nie zażądał doręczenia do protokołu).
- **Kwalifikacja Prawna:** Naruszenie art. 100 § 4 k.p.k. w zw. z art. 106 k.p.k. oraz art. 236 § 1 k.p.k. i art. 16 § 1 i 2 k.p.k. Dominujący w doktrynie pogląd (oparty m.in. na analizie B. Bocha) wskazuje, że przepisy art. 217 § 4/5 k.p.k. i art. 220 § 3 k.p.k. nie stanowią *lex specialis* wyłączającego ogólny obowiązek doręczania decyzji zaskarżalnych z urzędu. Prokurator miał bezwzględny obowiązek doręczenia postanowienia wraz z pouczeniem wszystkim osobom uprawnionym do wniesienia zażalenia, w tym domownikom i właścicielom rzeczy. Zaniechanie to pozbawiło żonę oskarżonego konstytucyjnego prawa do kontroli sądowej i wniesienia zażalenia.
- **Rekomendowane Działanie:** Podniesienie zarzutu przed Sądem. Wskazanie, że dla osób, którym nie doręczono odpisu postanowienia zatwierdzającego, termin na wniesienie zażalenia nie zaczął w ogóle biec, co uprawnia żonę oskarżonego do złożenia wniosku o doręczenie postanowienia i wniesienia zażalenia na przeszukanie oraz zatrzymanie rzeczy, co stwarza dodatkowy potężny spór prawny przed Sądem.

SEKCJA 2: KONSOLIDACJA WCZEŚNIEJSZYCH NARUSZEŃ (Aktualna na etap sądowy)

- **Akcja prowadzona przez CBZC z Bydgoszczy (420 km) a wykluczenie trybu nagłego:** Zatrzymania dokonał kom. Marcin Kunsztowicz (ID: 670488) z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Bydgoszczy, przy udziale kom. Głowackiego i podkom. Nowaka. Przyjazd z odległości 420 km wyklucza „wypadek niecierpiący zwłoki” z art. 220 § 3 k.p.k. Zgodnie z ugruntowaną linią orzecniczą, **jeśli przeszukanie jest wynikiem zaplanowanych działań dochodzeniowych/operacyjnych, tryb pilny nie ma prawa bytu i stanowi niedopuszczalne obejście kontroli prokuratorskiej/sądowej** (celowe zaniechanie uzyskania nakazu na zaplanowaną akcję czyni przeszukanie nielegalnym).

- **Brak zatwierdzenia przeszukania budowy (ul. Leśna 25/4) – brak orzeczenia:** W sentencji postanowienia z 11.04.2025 brakuje ul. Leśnej. Termin zawity 7 dni minął. Zgodnie z orzecznictwem SN, o treści orzeczenia decyduje wyłącznie jego sentencja, a nie uzasadnienie. **Jeżeli dany element (tutaj adres) został pominięty w sentencji, to orzeczenie w tym zakresie prawnie nie istnieje (brak substratu rozstrzygnięcia).** Nieistniejąca decyzja nie może zostać „sprostowana” w trybie art. 105 k.p.k., co czyni wkrzyżowanie na budowę czynnością całkowicie bezprawną.
- **Owoce zatrutego drzewa i prokonstytucyjna wykładnia art. 168a k.p.k.:** Zastraszanie żony i dziecka stanowi rażące naruszenie zakazu z art. 171 § 7 k.p.k., co w połączeniu z nielegalnym przeszukaniem bez sentencji bezwzględnie unieważnia pozyskane dowody. Prokuratura nie może bronić dopuszczalności tych dowodów za pomocą art. 168a k.p.k. Zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego (m.in. **postanowienie SN z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. IV KK 328/18**), sądy mają obowiązek dokonywać prokonstytucyjnej wykładni art. 168a k.p.k. Ponieważ naruszono podstawowe wolności konstytucyjne oskarżonego i jego rodziny – nienaruszalność mieszkania (art. 50 Konstytucji) oraz prawo do rzetelnego procesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) – dowody z ul. Leśnej muszą zostać całkowicie wykluczone. Sędziowie podlegają bezpośrednio Konstytucji RP (art. 178 ust. 1 Konstytucji) i mają obowiązek odmówić dopuszczenia dowodów zdobytych przez funkcjonariuszy CBZC w wyniku rażącego przestępstwa urzędniczego (art. 231 § 1 k.k.).
- **Nielegalna inwigilacja (Art. 267 k.k.):** Funkcjonariusze w trakcie zatrzymania wykazali się wiedzą o prywatnej komunikacji oskarżonego z żoną (prośba o zakup kwasu solnego w markecie "Mrówka") oraz o miejscu pracy żony w banku. Dowodzi to stosowania nielegalnego podsłuchu/kontroli operacyjnej bez zgody Sądu.
- **Przesłuchanie po 48 godzinach izolacji w celi (art. 171 § 7 k.p.k.):** Oskarżony został przesłuchany przez prokuratora dopiero po 48 godzinach przetrzymania w izolacyjnej celi policyjnej ("dołku"). Na tym przesłuchaniu, mimo wyczerpania psychicznego, podał prawdziwe i weryfikowalne wyjaśnienia dotyczące zabezpieczonych odczynników.
- **Neutralizacja rzekomych "prekursorów" — trzy legalne zastosowania:** Na przesłuchaniu prokuratorskim (po 48h) oskarżony wyjaśnił, że wszystkie zabezpieczone odczynniki chemiczne mają racjonalne, legalne zastosowanie w trzech dziedzinach jego codziennej aktywności:
 1. **Hodowla gołębi** — wymaga stosowania środków dezynfekcyjnych, suplementów mineralnych i preparatów do utrzymania higieny gołębnika.
 2. **Lutowanie i naprawa sterowników silnika (elektronika)** — wymaga topników lutowniczych, środków czyszczących do płytek PCB oraz odczynników do trawienia obwodów.
 3. **Remont mieszkania** — czyszczenie ściany z cegły po starym tynku kwasem solnym z marketu budowlanego "Mrówka". Każde z tych zastosowań jest w pełni legalne i weryfikowalne (dowód: zeznania żony, faktury z marketu, hodowla gołębi, warsztatik elektroniczny).
- **Konsekwentna postawa i obalenie kłamstwa o 45g:** Oskarżony nie przyznał się do zarzutu produkcji ani handlu. Co kluczowe, już na pierwszych przesłuchaniach **kategorycznie zakwestionował zarzucaną mu ilość 45g**, przyznając się jedynie do faktycznie posiadanych ilości śladowych na własny użytek. Fakt, że ponad rok później prokuratura w postanowieniu o zarzutach z 19.06.2026 r. zeszła z 45g do 2,57g, jest **miażdżącym dowodem na to, że oskarżony mówił prawdę od samego początku, a policja sfalszowała pomiary wagi**, aby sztucznie napompować statystyki i uzasadnić brutalną akcję z udziałem

CBZC. Obrońca (mec. Wiesław Majewski) był obecny przy czynnościach procesowych, a linia obrony oparta na legalnych zastosowaniach (gołębie, lutowanie, remont) pozostaje niezmienna.

- **Leczenie psychiatryczne a badanie biegłych:** Na przesłuchaniu (po 48h) oskarżony ujawnił, że leczył się psychiatrycznie. Przy zatrzymaniu (09.04.2025, godz. 18:45, w szoku) policja wpisała "nie leczy się psychiatrycznie". Prokurator Wesołowska na tej podstawie powołała biegłych psychiatrów (21.07.2025), ale w postanowieniu wkleiła dane "Magdaleny Markowskiej" z innej sprawy, co kompromituje rzetelność całego tego dokumentu.
- **Recydywa wykluczona samym zarzutem:** Prokurator wymieniając uprzednie kary jednostkowe (5 miesięcy i 1 miesiąc) sam sobie zaprzeczył. Recydywa wymaga kary jednostkowej minimum 6 miesięcy. Zarzut prawnie wadliwy (do weryfikacji w kontekście kary łącznej 6 miesięcy — wymaga analizy orzecznictwa SN).
- **Brak "reaktora" w magazynie:** Urządzenie istnieje tylko w sfałszowanym notatniku policyjnym, nie zostało wpisane na listę zabezpieczonych depozytów i nie dotarło do biegłych.
- **Zwrot Renault Kangoo:** Zwroć pojazdu 11.04.2025 r. (w dniu zatwierdzenia innych przeszukań) oznacza, że Policja od początku wiedziała o braku podstaw do jego rewizji.
- **Brak doręczenia postanowienia zatwierdzającego osobom zainteresowanym:** Prokurator ograniczył się wyłącznie do pozostawienia postanowienia o zatwierdzeniu w aktach, ponieważ nikt nie wpisał żądania do protokołu. Jest to niezgodne z art. 100 § 4 k.p.k. w zw. z art. 236 § 1 k.p.k. Żonie oskarżonego, jako osobie dotkniętej naruszeniem miru domowego i prawa własności, przysługuje samodzielne prawo do wniesienia zażalenia. Zaniechanie doręczenia jej odpisu postanowienia zablokowało jej możliwość realnego skorzystania z prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

SEKCJA 3: KONTRAKTYKA WOBEC PRÓB BAGATELIZOWANIA BŁĘDÓW PRZEZ PROKURATURĘ

Prokuratura z całą pewnością podejmie próby zbagatelizowania wskazanych uchybień przed Sądem. Poniżej przedstawiono gotową strategię procesową (tarczę i miecz) na każdą z prognozowanych linii obrony oskarżyciela:

1. Bagatelizowanie braku adresu w sentencji (Próba sprostowania z art. 105 k.p.k.)

- **Prognozowany atak prokuratora:** „*To oczywista omyłka pisarska. Adres Leśna 25/4 pojawia się w uzasadnieniu wielokrotnie, cel czynności był jasny, a oskarżony wiedział, o jakie miejsce chodzi. Czynność była zatwierdzona merytorycznie, a błąd ma charakter czysto techniczny.*”
- **Nasza riposta (Kontratak):**
 - Brak wskazania miejsca przeszukania w rozstrzygnięciu (sentencji) to **brak decyzji procesowej o zatwierdzeniu**, a nie błąd techniczny. Konstytucyjne prawo do nienaruszalności mieszkania (art. 50 Konstytucji RP) wymaga ścisłej interpretacji przepisów kompetencyjnych.
 - Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. **postanowienie SN z dnia 14 maja 2008 r., sygn. WZ 23/08**), uzasadnienie orzeczenia nie może uzupełniać ani kreować treści sentencji. Sprostowanie z art. 105 k.p.k. nie może prowadzić do modyfikacji prawnej ani merytorycznej decyzji. Dopisanie adresu po terminie zawitym 7 dni (art. 220 § 3 k.p.k.)

stanowiłoby rażące złamanie prawa procesowego i niedopuszczalną próbę konwalidacji czynności ex-post.

- *Argument ustny:* „Wysoki Sądzie, jeśli prokuratura może zapomnieć o wpisaniu adresu zatwierdzanego przeszukania, a potem twierdzić, że to 'omylka', to równie dobrze może zapomnieć wpisać nazwiska oskarżonego w wyroku i twierdzić, że to omyłka. Prawo karne to prawo ścisłe – brak adresu w sentencji równa się brakowi zatwierdzenia.”

2. Bagatelizowanie wklejenia danych „Magdaleny Markowskiej”

- **Prognozowany atak prokuratora:** *„Błąd został formalnie sprostowany postanowieniem o omyłce. Biegli zbadali właściwego podejrzanego (Marcina Pałkę), badanie się odbyło, a prawa podejrzanego nie zostały w żaden sposób ograniczone.”*
- **Nasza riposta (Kontratak):**
 - To uchybienie nie jest traktowane jako formalna przeszkoda procesowa, lecz jako **kluczowy dowód na brak indywidualnej, rzetelnej oceny sprawy** przez prokuratora. Powołanie biegłych psychiatrów to drastyczna ingerencja w sferę dóbr osobistych i intymności człowieka. Kopiowanie uzasadnień z innych spraw (syndrom taśmowej produkcji) dowodzi, że prokuratura nie badała przesłanek poczytalności oskarżonego Pałki, lecz mechanicznie generowała dokumenty.
 - Podważa to zaufanie do wszelkich innych twierdzeń prokuratury (w tym rzekomych wyliczeń wagi substancji i rzetelności protokołów).

3. Tłumaczenie różnicy wagi (45g vs 2,57g) jako „wagi brutto/wstępnej”

- **Prognozowany atak prokuratora:** *„Pierwsza waga 45g była szacunkiem operacyjnym/brutto w opakowaniach, dokonany na miejscu w celu zabezpieczenia śladów. Dopiero precyzyjne badanie laboratoryjne biegłego ustaliło czystą wagę netto (2,57g). To standardowa procedura i nie ma tu mowy o fałszerstwie.”*
- **Nasza riposta (Kontratak):**
 - Różnica między 45g (zbrodnia z art. 53 ust. 2 u.p.n. – znaczna ilość substancji) a 2,57g (zwykłe posiadanie) to różnica o charakterze jakościowym, decydująca o wolności człowieka i zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
 - Policja celowo użyła odważnika kalibracyjnego lub zważyła całe naczynia szklane z płynem poreakcyjnym jako gotowy narkotyk, aby sztucznie napompować statystyki i stworzyć fikcję „wielkiego laboratorium”. Oskarżony od samego początku konsekwentnie podawał, że posiada jedynie śladowe ilości i nie produkuje narkotyków. Zmniejszenie wagi w ostatecznym zarzucie potwierdza, że wersja oskarżonego była prawdziwa, a wersja policji opierała się na manipulacji dowodowej.

4. Uzasadnianie CBZC i odległości 420 km „właściwością krajową” lub „wytycznymi KGP”

- **Prognozowany atak prokuratora:** *„CBZC ma właściwość na terenie całego kraju. Czynności były realizowane przez tę jednostkę, ponieważ sprawa miała początek w sieci internetowej, co w pełni*

uzasadniało udział wyspecjalizowanych funkcjonariuszy z Bydgoszczy.”

- **Nasza riposta (Kontratak):**

- Właściwość rzeczowa i terytorialna nie zawiesza zdrowego rozsądku i fizyki. Przejazd 420 km z Bydgoszczy do Lubania wyklucza jakąkolwiek dynamikę „wypadku niecierpiącego zwłoki”. Skoro CBZC miało czas na zaplanowanie delegacji, wyjazd i dotarcie na miejsce, miało również czas na skierowanie wniosku o wydanie pisemnego postanowienia o przeszukaniu. Ominięcie drogi sądowej/prokuratorskiej pod pretekstem art. 220 § 3 k.p.k. było celowym i bezprawnym zabiegiem mającym na celu uniknięcie kontroli sądowej przed wejściem na posesję.

5. Bagatelizowanie braku doręczenia postanowienia zatwierdzającego (Brak żądania w protokole)

- **Prognozowany atak prokuratora:** *„Zgodnie z art. 217 § 4 i art. 220 § 3 k.p.k., postanowienie o*

zatwierdzeniu doręcza się na wyraźne żądanie osoby, u której czynność przeprowadzono, wpisane do protokołu. Skoro ani oskarżony, ani jego żona takiego żądania nie zgłosili, prokurator nie miał obowiązku doręczenia odpisu orzeczenia. Działanie organu było w pełni legalne.”

- **Nasza riposta (Kontratak):**

- Przepisy art. 217 § 4/5 i art. 220 § 3 k.p.k. nie wyłączają ogólnych zasad doręczania zaskarżalnych decyzji procesowych, określonych w art. 100 § 4 k.p.k. Stanowią one jedynie dodatkową regulację gwarancyjną mającą na celu przyspieszenie doręczenia (w terminach 7/14 dni) dla osób bezpośrednio uczestniczących w czynności.
- Zgodnie z art. 236 § 1 k.p.k., prawo do wniesienia zażalenia przysługuje *każdej osobie, której prawa zostały naruszone*. Krąg ten obejmuje również domowników, współwłaścicieli czy najemców, którzy nie musieli być obecni przy czynności, bądź z racji stresu (lub zastraszania, jak żona oskarżonego) nie zgłosili żądania wpisu do protokołu.
- Niedopuszczalna jest wykładnia pozbawiająca obywateli prawa do zaskarżenia decyzji głęboko ingerujących w ich prawa konstytucyjne. Brak doręczenia orzeczenia z urzędu i bez pouczenia o prawach (art. 16 § 1 k.p.k.) czyni to prawo iluzorycznym i stanowi rażące naruszenie procedury karnej (wada uniemożliwiająca rozpoczęcie biegu terminu zawitego do zaskarżenia).

WNIOSKI STRATEGICZNE NA ROZPRAWĘ

Prokuratura nie ma sprawy. Materiał dowodowy składa się z bezprawnie pozyskanych substancji (z niezatwierdzonych przeszukań realizowanych przez niewłaściwą jednostkę CBZC z Bydgoszczy), sfabrykowanych notatek policyjnych o nieistniejących reaktorach, oraz zeznań wymuszonych groźbami przez naczelnika operacji na żonie oskarżonego.

Główne uderzenie na sali rozpraw: 1. **Formalnie wyciąć zarzuty z art. 54 i 61 u.p.n.** (materiał z Leśnej nielegalny — brak zatwierdzenia w sentencji, brak możliwości sanowania sprostowaniem, prokonstytucyjna wykładnia art. 168a k.p.k. chroniąca art. 50 Konstytucji RP). 2. **Wykazać, że "prekursory" to odczynniki do gołębi, lutownicy i remontu** — trzy weryfikowalne, legalne zastosowania podane przez oskarżonego na przesłuchaniu. 3.

Zdyskredytować rzetelność prokuratury argumentem o "Magdalenie Markowskiej", CBZC zamiast CBŚP, nielegalnym podsłuchu SMS, fałszowaniu wagi substancji (45g vs 2,57g) oraz wadliwej praktyce zaniechania doręczania postanowień zatwierdzających (pozbawienie żony oskarżonego prawa do kontroli sądowej przeszukania). 4. **Obniżyć sprawę** do posiadania nieznacznej ilości na własny użytek (2,57 g substancji), z wnioskiem o umorzenie (art. 62a u.p.n.).